

suis rebus expoliatis ecclesias⁴⁰ proprias recipere, et primo sua omnia eis⁴¹ reddi, et demum, si quis eos⁴² iuste accusare uoluerit, equo periculo facere⁴³; iudices esse decernentes episcopos recta sapientes, et in ecclesia conuenientes, ubi testes essent singulorum, qui oppressi uidebantur, nec⁴⁴ prius eos respondere^{45b}, quam omnia sua eis et ecclesiis eorum legibus integerrime⁴⁶ restituantur.

QUESTIO III.

GRATIANUS.

I. Pars. *Qua autem pena ferendi sint¹ qui in accusatione deficiunt, canonum censura diffinit. Penam enim illati criminis cum dispendio existimationis excipiant^{2a}.*

Unde Gaius Papa³:*

C. I. *De his^{4a}, qui non probanda obiciunt.*

Si quis⁵ circa huiusmodi personas non probanda detulerit, auctoritate huius sanctionis intelligat se iacturam infamiae sustinere⁶, ut dampno pudoris et estimationis^{7b} dispendio discat, sibi alienae uerecundiae inpune insidiari saltem de cetero non licere.

C. II. *Si accusator in accusatione defecerit⁸, talionem recipiat⁹.*

Item Damasus Papa [ad Stephanum Archiepiscopum, epist. III.]^{10*}

Calumniator, si in accusatione defecerit, talionem recipiat.

C. III. *De eodem.*

Item ex decreto Adriani Papae [in capitulis ab ipso collectis, c. 52. in medio]¹¹.

Qui¹² non probauerit quod obiecit^{13a}, penam, quam ipse^{14b} intulerit, patiat^{15c}.

C. IV. *De his, qui falsis criminibus¹⁶ aliquem inpetunt.*

Item^{17}.*

Si quis¹⁸ episcopum, aut¹⁹ presbiterum, aut²⁰ diaconem

falsis criminibus appetierit²¹, et probare non potuerit²², nec in finem^{23a} dandam ei²⁴ communionem censem²⁵.

II. Pars. Gratian. *Aliud est accusationem non implere, et aliud^{26b} conuicium non probare. Illud enim nulli²⁷ sine abolitione, hoc omnibus licet.*

Unde Fabianus Papa [ad Hilarium Episcopum, epist. III.]²⁸:

C. V. *Conuicium non est pro accusatione habendum.*

Si quis²⁹ iratus crimen^{30a} cuiuslibet temere obiecit³¹ conuicium non est³² pro accusatione habendum, sed permissio tractandi spatio id³³, quod iratus dixit, per scripturam se probaturum esse³⁴ fateatur, ut³⁵, si forte^{36b} respiciens que per iracundiam^{37c} dixit³⁸ iterare aut³⁹ scribere⁴⁰ noluerit, non ut reus criminis teneatur.

III. Pars. Gratian. *Sed⁴¹ aliud est crimen illatum non posse probare^{42*}, aliud est^{43d} aliqua promissione accusationem deserere. Huic enim, qui promissione^{**} deceptus accusationem deserit, uenia datur; illi uero⁴⁴, qui crimen illatum probare non ualuerit, infamia irrogatur.*

Unde B. Gregorius scribit Iohanni Corintiorum Episcopo, [lib. IV. epist. 50.]⁴⁵:

C. VI. *De eo, qui promissione illectus ab accusatione^{46a} desistit^{47b}.*

Paulum itaque⁴⁸ diaconum quamuis culpa sua uehementer confundat⁴⁹, quod deceptus promissione ab accusatione^{50c} sui^{51d} episcopi destiterit, tamen⁵² hanc ei culpam ignoscimus⁵³.

[PALEA⁵⁴.

Omnis* igitur, qui crimen obicit, scribat se probaturum. Reuera ibi semper causa agitur⁵⁵, ubi crimen admittitur; et qui non probauerit quod obiecit⁵⁶, penam, quam intulerit, ipse patiatur.]

C. VII. *De his^{57a}, qui accusationem deserunt, ut ecclesiasticos ordines accipiant⁵⁸.*

Idem^{59b}.

Eufemium⁶⁰ atque Tomam, qui pro deserenda accusa-

EDITIO ROMANA.

Causa II. Quest. II. c. 6. b) resp. debere — Quest. III. a) accipiant — c. 1. a) iis b) existimationis — c. 3. a) obiecit b) ipse: deest c) ipse patiat — c. 4. a) fine** b) aliud est — c. 5. a) crimen aliquod b) fortasse c) prae iracundia d) est: deest — c. 6. a) accusationem b) deserit c) accus. nuper depositi d) quondam episcopi sui — c. 7. a) iis b) Item Gregorius eadem epistola

NOTATIONES CORRECTORUM.

Quest. III. C. I. * Caius: Sic est in plerisque vetustis, et habetur hoc caput in epistola unica ipsius, in qua proxime his antecedunt uerba capituli: *Si quis episcopus*, infra ead. quaest. 7. In uulgatis autem hic citatur Gelasius.

C. II. * Verba ipsa Damasi referuntur infra 4. q. 4. c. Nullus introducatur.

C. IV. * Item: Sic est in plerisque vetustis codicibus. In uulgatis autem legebatur: *Item Damasus Papa*. Exstat autem caput hoc in capitulis Hadriani c. 62. et in concilio Eliberitano cap. 75. Ivo citat ex Carthaginiensi. Et in tomis conciliorum adiungitur Carthaginiensi III.

** Nec in fine: Sic legitur in concilio Eliberitano, non in hoc tantum canone, sed etiam in aliis, quam ob causam, atque etiam ob glossam nihil est mutatum. Apud Hadrianum tamen est: *nisi in fine dandam ei esse communionem*. Apud Iuonem: *non nisi in fine dandam ei esse communionem*.

C. V. * Probare: In plerisque exemplaribus sequitur: *quia falsum*

est, aliud, etc. Sed in emendationibus ea uerba uel non habentur, uel alia manu sunt addita.

** Promissione: Non est simpliciter dicendum illis, qui pro aliqua promissione deserunt accusationem, semper ueniam dari Nam in Paulo, de quo in subiecto capite loquitur B. Gregorius, aliae adorant causas, quae in ipsa epistola exponuntur, his uerbis: *tamen quia plus esse conuenit nos misericordes quam districtos, hanc ei culpam ignoscimus, atque eum in ordine locoque suo recipiendum esse censemus*. Nam ei a tempore prolatae sententiae afflictionem, quam pertulit, credimus ad uindictam huius posse culpae sufficere. Et inferius in eadem epistola refert aliqua a praedicto Paulo utilitatem ecclesiae facta, quae etiam mouere B. Gregorium potuerunt, ut erga eum esset clementior. Erant autem in ipso capite multa B. Gregorii uerba ommissa, quorum nonnulla uisa sunt addenda.

C. VI. * Omnis: Hinc usque ad finem in uetustioribus ac melioribus Gratiani codicibus non leguntur, nec sunt Gregorii, sed Fabiani et Hadriani Pontificum, quae infra q. 8. c. *Qui crimen*. et 3. q. 6. c. 1. citantur ex Fabiano, et c. fin. ex capitulis Hadriani.

Causa II. Quest. II. can. 6. 40) in eccl. . . recipi: orig. sed in Cod. Sg. ut in textu 41) eis: deest: Ans. ded. 42) eos: deest: AB 43) add.: i. e. accusatorum penam si probare nequit non euadere: EGH 44) add.: item: Ivo Pan. 45) Codd. et Edd. coll. o. 46) integ.: deest: AB

Causa II. Quest. III. 1) sunt: CDEG 2) CDEFH; accipiunt: AB; recipient: G; — estimationis: ABC || can. 1. 3) Caput Pseudoisid., cuius fons est c. 41. Cod. Theod. l. 16. t. 2. — ap. Hinschius p. 214. — Jaffe no. CXV. — Alg. I, 57.; Ans. III, 46. a Cor. et Richt. citatur, sed in Cod. coll. nihil inuenimus. 4) Codd. coll. o. 5) add.: ergo: orig. Alger. 6) finis can.: Alger. 7) ABCDF Edd. coll. o. pr. Bas. Lugd. II. III. || can. 2. 8) deficit: AB; defuerit* G 9) accipiat: AB 10) Caput Pseudoisid., repetitum ex Theod. Cod. lib. 9. t. 1. — ap. Hinschius p. 502 sqq. — Jaffe no. CLXII. CLXVII. || can. 3. 11) Capit. Anglir. ap. Hinschius p. 766. — cf. Pseudois. ep. Fabiani ep. 3. cf. c. 1. C. III. qu. 6. — fons capituli est Lex Rom. Wisigoth. Cod. Theod. IX, 1. interpret. ad. c. 6. (Ed. Haenel.) — Deusdedit. IV, 156.; I, 61.; Alger. II, 47. 12) ut qui: orig. 13) Codd. et Edd. coll. o. 14) Codd. coll. o. Alger. 15) ib. || can. 4. 16) criminationibus: AB 17) Item Damas. papa: D — c. 75. Concil. Eliberitani hab. ao. 305. aut 306. ap. Brunus II, 42. — Jaffe no. CLXVII. — Reg. II, 45.; ib. Appdx. III, 23. (ex C. Carthag.) Burch. II, 195. (ut ap. Reg. III.); Ans. III. in fine: Ivo Decr. VI, 240. 18) add.: autem: orig. Hisp. 19) vel: ib. 20) vel: ib. Reg. Burch. Ivo 21) impetierit: EGH Edd. coll. o. add.: vel accusauerit: Edd. coll. o. pr. Bas. 22) poterit: eadem 23) AB orig. Hisp. Reg.; fine: Codd. orig. 24) add.: esse: orig. Hisp. Ans. Ivo 25) cens.: deest: orig. Hisp. Reg. Burch. Ans. Ivo; hoc loco in ADEGH can. 3. supra repetitur cum inscr.: item Fabianus 26) Codd. coll. o. 27) nullis: AB || can. 5. 28) Cap. Pseudoisid., desuntum ex Leg. Rom. Wisigoth. IX, 1, 3. interpret. (ed. Haenel.); ap. Hinschius p. 168. — Jaffe no. LXXVII. — cf. cap. Hadriani c. 51. ap. Hinschius p. 766.; — Ans. III, 89. (87. can. contin.); Ivo Decr. VI, 324. (can. contin.); Ivo Pan. IV, 74. Coll. tr. P. I, 18, 11.; Cues. V, 52. 29) quis ergo: Coll. tr. P. 30) Codd. et Edd. coll. o. Coll. tr. P. 31) add.: vel imposuerit: Ivo Pan. 32) esse: Coll. tr. P. 33) si id: Edd. coll. o. pr. Bas.; Ivo Pan. 34) esse: deest: EGH 35) aut: CEGH; quod: L. Wisig. 36) Codd. coll. o. Ivo Decr. Coll. tr. P. 37) Codd. et Edd. coll. o.; post iracund.: Ans. Lex Wisig.; pro iracundia: orig. Ivo Decr. Pan. 38) dixerit: Edd. coll. o. pr. Bas. 39) ac: Ans. 40) inscribere: Edd. coll. o. 41) Sed: deest: E; Aliud uerum: H; in D hic nouus canon est cum rubrica: De eod. 42) add.: quia falsum est: CDEGH 43) Codd. coll. o. 44) autem: AB || can. 6. 45) Ep. 52. scr. ao. 595. lib. V. Ed. Maur. — Jaffe no. 1010. — Ans. III, 113.; Polye. I, 6, 5. (can.: aequitatem atque sollicitudinem: can. contin.) 46) ABEFGH 47) AEFH; deficit: G 48) itaque: deest: EGH; itaq. diae. laudem praesentium: orig. Ans. 49) add.: atque redarguit: orig. Ans. Polye. 50) Codd. coll. o. Ans. Polye. 51) Codd. et Edd. coll. o. 52) hoc loco Gratianus quaedam uerba omisit, quae exstant in orig. Ans. Polye. 53) ignoscimus: AB 54) Haec Palea deest in Codd. coll. o.; in F manu posterioris saeculi scripta in margine exstat. — Ivo Decr. VI, 524. cf. ad c. 1. et 18. C. III. qu. 6. et C. VI. qu. 1. c. 6. 55) agatur: Edd. coll. o. — Corr. 56) obiecit: ib. F || can. 7. 57) Codd. coll. o. 58) ut accusationem (accusationes: A) deserant (deserentes: EFGH) eccl. ordines (add.: ut: B) accipiant (accipiant: EGH; acceptant: C): ABEFGH 59) Codd. coll. o. — Gregor. l. c. Ans. VIII, 36. (can. contin.) 60) Euthemium: AD; Euthenium: F; Authemium: B; add.: uero: orig.